



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nama lengkap       | : RENI SAFITRI                                                     |
| Tempat lahir       | : Lubuk Pakam                                                      |
| Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/28 April 1985                                           |
| Jenis kelamin      | : Perempuan                                                        |
| Kebangsaan         | : Indonesia                                                        |
| Tempat tinggal     | : Jl.Pembangunan II Desa Skip Kec.Lubuk Pakam<br>Kab. Deli serdang |
| Agama              | : Islam                                                            |
| Pekerjaan          | : Ibu Rumah Tangga                                                 |
| Pendidikan         | : SMK                                                              |

Terdakwa dilakukan Penangkapan dan Penahanan berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan :

- A. Penangkapan tanggal 17 April 2017;
- B. Penahanan :
  1. Penyidik, tanggal 17 April 2017, No : SP-Han/68/IV/2017/Ditreskrimsus, sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017 ;
  2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 03 Mei 2017, No : SPP/3330/N.2.4/Epp.1/05/2017, sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 ;
  3. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Medan I, tanggal 05 Juni 2017, No : 1437/Pen.Pid/2017/PN.Mdn, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 ;
  4. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Medan II, tanggal 10 Juli 2017, No : 1868/Pen.Pid/2017/PN.Mdn, sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 ;
  5. Penuntut Umum, tanggal 09 Agustus 2017, No. Print: 708/RT.3/Ep.1/OHARDA/08/2017, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 ;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Medan No : 2304/Pid.B/2017/PN-Mdn sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017 ;
  7. Wakil Ketua PN Medan, tanggal 31 Agustus 2017, No : 2664/Pen/Pid.B/2017/PN-Mdn, sejak tanggal 22 September 2017 s/d 20 Nopember 2017.
  8. Perpanjangan Penahanan oleh KPT Medan I, tanggal 17 Nopember 2017, No : 2197/Pen.Pid/2017/PT.Mdn, sejak tanggal 21 Nopember 2017 s/d tanggal 20 Desember 2017 ;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh KPT Medan II, tanggal 21 Desember 2017  
s/d. Tanggal 19 Januari 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : Drs. H. Muhammad Amri SH., dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum "AN NAHL" berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 September 2017.

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 23 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim, Penetapan Majelis Hakim Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 25 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RENI SAFITRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana „sebagai Orang yang melakukan atau Turut melakukan perbuatan itu Telah dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENI SAFITRI dengan pidana penjara selama 14 (EMPAT BELAS) TAHUN dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu buah) Alu Lumpang/ lesung sepanjang 56 Cm.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK- 4749-XAI warna merah.
  - 1 (satu) baju kaos warna hijau bergaris putih darah telah hilang.
  - 1 (satu) kaos singlet warna putih darah telah hilang.
  - 1 (satu) celana panjang merk Lea warna hitam, darah telah hilang.
  - 1 (satu) tali kain warna hitam.Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Lala alias Andi Matalata.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn



Telah mendengar nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan dari Terdakwa kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon membebaskan terdakwa atau lepas dari segala tuntutan hukum dan atau mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

**PRIMAIR:**

.....Bahwa ia terdakwa **RENI SAFITRI** pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jln. Pembangunan II Desa Skip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di LP Tanjung Gusta Medan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karena sebagai Orang yang melakukan, yang Menyuruh melakukan atau Turut melakukan perbuatan itu telah dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, sebagaimana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

.....Bahwa pada awal bulan Juli 2015 suami terdakwa bernama **ANDI LALA (berkas terpisah)** merasa curiga dan menanyakan kepada terdakwa tentang perselingkuhan antara terdakwa dengan korban **SUHERWAN** dan terdakwa mengakuinya sehingga **ANDI LALA** merasa sakit hati dan dendam dengan korban **SUHERWAN** sehingga merencanakan untuk menghabisi nyawa korban.

.....Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar pukul 19.00 wib **ANDI LALA** menyuruh terdakwa untuk memancing korban dengan cara menghubungi dengan Hp agar korban datang kerumah terdakwa namun pada saat dihubungi korban tidak mau kerumah melainkan korban mau berjumpa dengan terdakwa di samping Sekolah SD Negeri Lubuk Pakam selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa korban sudah menunggu di Gang Sekolah SD dekat kilang padi dimana **ANDI LALA** mengatakan agar **ANDI LALA** yang menyusul korban di tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu dengan berjalan kaki ANDI LALA menemui korban SUHERWAN sendirian yang berada diatas sepeda motor Vario Merah BK-4749 XAI.sedang menelpon dan ANDI LALA bertanya kepada korban lalu di jawab oleh korban sedang menelpon Pacar lalu mendengar jawaban tersebut ANDI LALA langsung menampar korban dengan menggunakan tangan kanannya.

.....Bahwa pada saat ANDI LALA menampar korban saat itu IRFAN Als.EFAN (*berkas terpisah*) melintas dan menanyakan kepada ANDI LALA tentang apa yang terjadi kemudian ANDI LALA menjelaskan tentang perselingkuhan SUHERWAN dengan terdakwa (RENI SAFITRI istri ANDI LALA) sehingga mendengar perkataan tersebut IRFAN Als.EFAN menampar pipi sebelah kiri, menendang pahanya sebelah kanan dengan kaki kanan, menendang punggung dari belakang korban SUHERWAN saat itu berada di atas sepeda motor Vario merah dan selanjutnya ANDI LALA mengatakan kepada IRFAN Als EFAN agar membawa korban SUHERWAN kerumah terdakwa RENI SAFITRI lalu ANDI LALA menggunakan sepedam motor milik korban SUHERWAN sedangkan IRFAN Als.EFAN berboncengan dengan korban dan sampai di rumah terdakwa korban SUHERWAN turun dari Sepeda motor didorong IRFAN Als.EFAN ke arah pintu belakang samping rumah tersebut sehingga terbentur ke pintu rumah lalu terdakwa RENI SAFITRI membukakan pintu dan ANDI LALA, IRFAN beserta korban SUHERWAN masuk ke ruangan belakang dan IRFAN masih meninju sekali dengan tangan kanan ke dadanya SUHERWAN, lalu menendang paha kaki kanan,dan punggungnya dari belakang dengan kaki kanan lalu IRFAN menanyakan kepada terdakwa RENI SAFITRI tentang perselingkuhan dengan SUHERWAN dan terdakwa RENI SAFITRI membenarkannya selanjutnya saat itu ANDI LALA meninju SUHERWAN secara bertubi-tubi hingga korban terduduk dilantai ruangan TV, sehingga pada saat IRFAN sedang memukul korban ANDI LALA pergi menuju kamar depan dan mengambil Alu Lumpang yang sudah di persiapkan untuk memukul korban SUHERWAN kemudian ANDI LALA berlari menuju korban yang hendak berdiri saat itu pula ANDI LALA memukulkan Alu Lumpang yang mengenai kepala bagian belakang sehingga korban terjatuh terlungkup kemudian IRFAN pergi meninggalkan rumah dan pergi.

..... Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 02.30 Wib korban SUHERWAN tidak bernyawa lagi di kamar depan kemudian tersangka bersama ANDI LALA mengangkat mayat SUHERWAN dimana tersangka memegang kedua kaki SUHERWAN dengan cara tangan kanan terdakwa memegang pergelangan kaki kiri korban dan tangan kiri terdakwa memegang

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan kaki kanan SUHERWAN, dan ANDI LALA memegang tangan kanan SUHERWAN dengan tangan kanannya dan memegang tangan kiri SUHERWAN dengan tangan kirinya dan selanjutnya ANDI LALA meletakkan tubuh SUHERWAN diujung bak mobil belakang kemudian ANDI LALA naik ke atas mobil lalu ditarik ke atas Bak Mobil Pick Up Ekspas nomor platnya tersangka lupa namun mobilnya berwarna hitam kemudian ANDI LALA mengambil tikar dari rumah dan menutupkan ke tubuh SUHERWAN yang telah terletak di mobil pick up lalu tersangka dan ANDI LALA (supir ANDI LALA, tersangka disampingnya) membawa mayat SUHERWAN ke Simpang Jalan Desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang lewat kuburan Islam Desa Pagar Jati dimana pada saat itu setelah tiba di Simpang Jalan Desa Pagar Jati mobil dihentikan oleh ANDI LALA dan saat itu ANDI LALA turun dari mobil sendiri lalu menurunkan mayat SUHERWAN dan membuang mayatnya ke dalam parit samping jalan tersebut dan tersangka tetap diatas mobil melihat mengawasi ke depan mana tau ada orang lain yang lewat takut akan diketahui oleh orang lain kemudian terdakwa bersama ANDI LALA kembali kerumah.

.....Bahwa pada pukul 04.30 Wib ANDI LALA menyuruh tersangka membawa / mengendarai sepeda motor SUHERWAN jenis Vario BK 4749 XAI merah dan ANDI LALA membawa / mengendarai sepeda Motor Vario miliknya pergi ke tempat mayat SUHERWAN dibuang di simpang jalan Desa Pagar Jati Lubuk Pakam dan setelah tiba dimana sepeda motor milik SUHERWAN dibuang ANDI LALA ke dalam parit tempat mayat SUHERWAN dibuang dan setelah itu tersangka dan ANDI LALA berboncengan pergi pulang kerumah.

.....Bahwa akibat dari perbuatan tedakwa dan ANDI LALA serta IRFAN Als.EFAN tersebut mengakibatkan korban SUHERWAN Als.IWAN KAKEK meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No:05/VII/2015/R.S Bhayangkara tanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr.H.Mistar Ritonga,Sp.F, Dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara

### **YANG MENGAMBIL KESIMPULAN :**

Berdasarkan atas pemeriksaan Jenazah bahwa jenazah adalah seorang laki-laki di kenal,berkhitan berumur berkisar tiga puluh tahun,warna kulit sawo matang,kesan gigi sedang dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka robek pada kepala depan dan belakang kiri dengan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam depan dan mulai dari sisi kiri hingga ke belakang kiri,pada otot kepala sisi kiri dan kanan ,pada dasar tulang tengkorak bagian depan dan tengah yang disertai patah pada dasar tulang tengkorak kiri bagian belakang penyebab

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian korban adalah ruda paksa tumpul di kepala yang menyebabkan perdarahan yang banyak pada kepala (Pendarahan Subdural).

.....Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### **SUBSIDIAIR :**

.....Bahwa ia terdakwa **RENI SAFITRI** pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira Pkl.20.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jln. Pembangunan II Desa Skip Kec.Lubuk Pakam Kab.Deli Serdang,atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang akan tetapi **berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di LP Tanjung Gusta Medan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Sebagai Orang yang membantu melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain.,** sebagaimana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

.....Bahwa pada awal bulan Juli 2015 suami terdakwa bernama **ANDI LALA (berkas terpisah)** merasa curiga dan menanyakan kepada terdakwa tentang perselingkuhan antara terdakwa dengan korban **SUHERWAN** dan terdakwa mengakuinya sehingga **ANDI LALA** merasa sakit hati dan dendam dengan korban **SUHERWAN** sehingga merencanakan untuk menghabisi nyawa korban.

.....Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar Pkl.19.00 wib **ANDI LALA** menyuruh terdakwa untuk memancing korban dengan cara menghubungi dengan Hp agar korban datang kerumah terdakwa namun pada saat dihubungi korban tidak mau kerumah melainkan korban mau berjumpa dengan terdakwa di samping Sekolah SD Negeri Lubuk Pakam selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa korban sudah menunggu di Gang Sekolah SD dekat kilang padi dimana **ANDI LALA** mengatakan agar **ANDI LALA** yang menyusul korban di tempat tersebut lalu dengan berjalan kaki **ANDI LALA** menemui korban **SUHERWAN** sendirian yang berada diatas sepeda motor Vario Merah BK-4749 XAI.sedang menelpon dan **ANDI LALA** bertanya kepada korban lalu di jawab oleh korban sedang menelpon Pacar lalu mendengar jawaban tersebut **ANDI LALA** langsung menampar korban dengan menggunakan tangan kanannya.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa pada saat ANDI LALA menampar korban saat itu IRFAN Als.EFAN (*berkas terpisah*) melintas dan menanyakan kepada ANDI LALA tentang apa yang terjadi kemudian ANDI LALA menjelaskan tentang perselingkuhan SUHERWAN dengan terdakwa (RENI SAFITRI –Istri ANDI LALA) sehingga mendengar perkataan tersebut IRFAN Als.EFAN menampar pipi sebelah kiri, menendang pahanya sebelah kanan dengan kaki kanan, menendang punggung dari belakang korban SUHERWAN saat itu berada di atas sepeda motor Vario merah dan selanjutnya ANDI LALA mengatakan kepada IRFAN Als EFAN agar membawa korban SUHERWAN ke rumah terdakwa RENI SAFITRI lalu ANDI LALA menggunakan sepedam motor milik korban SUHERWAN sedangkan IRFAN Als.EFAN berboncengan dengan korban dan sampai di rumah terdakwa korban SUHERWAN turun dari Sepeda motor didorong IRFAN Als.EFAN ke arah pintu belakang samping rumah tersebut sehingga terbentur ke pintu rumah lalu terdakwa RENI SAFITRI membukakan pintu dan ANDI LALA,IRFAN beserta korban SUHERWAN masuk ke ruangan belakang dan IRFAN masih meninju sekali dengan tangan kanan ke dadanya SUHERWAN, lalu menendang paha kaki kanan,dan punggungnya dari belakang dengan kaki kanan lalu IRFAN menanyakan kepada terdakwa RENI SAFITRI tentang perselingkuhan dengan SUHERWAN dan terdakwa RENI SAFITRI membenarkannya selanjutnya saat itu ANDI LALA meninju SUHERWAN secara bertubi-tubi hingga korban terduduk dilantai ruangan TV, sehingga pada saat IRFAN sedang memukul korban ANDI LALA pergi menuju kamar depan dan mengambil Alu Lumpang yang sudah di persiapkan untuk memukul korban SUHERWAN kemudian ANDI LALA berlari menuju korban yang hendak berdiri saat itu pula ANDI LALA memukulkan Alu Lumpang yang mengenai kepala bagian belakang sehingga korban terjatuh terlungkup kemudian IRFAN pergi meninggalkan rumah dan pergi.

..... Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 02.30 Wib korban SUHERWAN tidak bernyawa lagi di kamar depan kemudian tersangka bersama ANDI LALA mengangkat mayat SUHERWAN dimana tersangka memegang kedua kaki SUHERWAN dengan cara tangan kanan tersangka memegang pergelangan kaki kiri korban dan tangan kiri tersangka memegang pergelangan kaki kanan SUHERWAN, dan ANDI LALA memegang tangan kanan SUHERWAN dengan tangan kanannya dan memegang tangan kiri SUHERWAN dengan tangan kirinya dan selanjutnya ANDI LALA meletakkan tubuh SUHERWAN diujung bak mobil belakang kemudian ANDI LALA naik ke atas mobil lalu ditarik ke atas Bak Mobil Pick Up Ekspas nomor platnya tersangka lupa namun mobilnya

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam kemudian ANDI LALA mengambil tikar dari rumah dan menutupkan ke tubuh SUHERWAN yang telah terletak di mobil pick up lalu tersangka dan ANDI LALA (supir ANDI LALA, tersangka disampingnya) membawa mayat SUHERWAN ke Simpang Jalan Desa Pagar Jati Kecamatan lubuk Pakam Kab. Deli Serdang lewat kuburan Islam Desa Pagar Jati dimana pada saat itu setelah tiba di Simpang Jalan Desa Pagar Jati mobil dihentikan oleh ANDI LALA dan saat itu ANDI LALA turun dari mobil sendiri lalu menurunkan mayat SUHERWAN dan membuang mayatnya ke dalam parit samping jalan tersebut dan tersangka tetap diatas mobil melihat mengawasi ke depan mana tau ada orang lain yang lewat takut akan diketahui oleh orang lain kemudian terdakwa bersama ANDI LALA kembali kerumah.

.....Bahwa pada pukul 04.30 Wib ANDI LALA menyuruh tersangka membawa / mengendarai sepeda motor SUHERWAN jenis Vario BK 4749 XAI merah dan ANDI LALA membawa / mengendarai sepeda Motor Vario miliknya pergi ke tempat mayat SUHERWAN dibuang di simpang jalan Desa Pagar Jati Lubuk Pakam dan setelah tiba dimana sepeda motor milik SUHERWAN dibuang ANDI LALA ke dalam parit tempat mayat SUHERWAN dibuang dan setelah itu tersangka dan ANDI LALA berboncengan pergi pulang kerumah.

.....Bahwa akibat dari perbuatan tedakwa dan ANDI LALA serta IRFAN Als.EFAN tersebut mengakibatkan korban SUHERWAN Als.IWAN KAKEK meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No:05/VII/2015/R.S Bhayangkara tanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr.H.Mistar Ritonga,Sp.F, Dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara

### **YANG MENGAMBIL KESIMPULAN :**

Berdasarkan atas pemeriksaan Jenazah bahwa jenazah adalah seorang laki-laki di kenal,berkhitan berumur berkisar tiga puluh tahun,warna kulit sawo matang,kesan gigi sedang dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka robek pada kepala depan dan belakang kiri dengan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam depan dan mulai dari sisi kiri hingga ke belakang kiri,pada otot kepala sisi kiri dan kanan ,pada dasar tulang tengkorak bagian depan dan tengah yang disertai patah pada dasar tulang tengkorak kiri bagian belakang penyebab kematian korban adalah ruda paksa tumpul di kepala yang menyebabkan perdarahan yang banyak pada kepala (Pedarahan Subdural).

.....Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP Jo.Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

.....Bahwa ia terdakwa *RENI SAFITRI* pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira Pkl.20.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jln. Pembangunan II Desa Skip Kec.Lubuk Pakam Kab.Deli Serdang,atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang akan tetapi **berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di LP Tanjung Gusta Medan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagai Orang yang melakukan,yang Menyuruh melakukan atau Turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain.,** sebagaimana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

.....Bahwa pada awal bulan Juli 2015 suami terdakwa bernama *ANDI LALA (berkas terpisah)* merasa curiga dan menanyakan kepada terdakwa tentang perselingkuhan antara terdakwa dengan korban *SUHERWAN* dan terdakwa mengakuinya sehingga *ANDI LALA* merasa sakit hati dan dendam dengan korban *SUHERWAN* sehingga merencanakan untuk menghabisi nyawa korban.

.....Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar Pkl.19.00 wib *ANDI LALA* menyuruh terdakwa untuk memancing korban dengan cara menghubungi dengan Hp agar korban datang kerumah terdakwa namun pada saat dihubungi korban tidak mau kerumah melainkan korban mau berjumpa dengan terdakwa di samping Sekolah SD Negeri Lubuk Pakam selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa korban sudah menunggu di Gang Sekolah SD dekat kilang padi dimana *ANDI LALA* mengatakan agar *ANDI LALA* yang menyusul korban di tempat tersebut lalu dengan berjalan kaki *ANDI LALA* menemui korban *SUHERWAN* sendirian yang berada diatas sepeda motor Vario Merah BK-4749 XAI.sedang menelpon dan *ANDI LALA* bertanya kepada korban lalu di jawab oleh korban sedang menelpon Pacar lalu mendengar jawaban tersebut *ANDI LALA* langsung menampar korban dengan menggunakan tangan kanannya.

.....Bahwa pada saat *ANDI LALA* menampar korban saat itu *IRFAN Als.EFAN (berkas terpisah)* melintas dan menanyakan kepada *ANDI LALA* tentang apa yang terjadi kemudian *ANDI LALA* menjelaskan tentang perselingkuhan *SUHERWAN* dengan terdakwa (*RENI SAFITRI –Istri ANDI LALA*) sehingga mendengar perkataan tersebut *IRFAN Als.EFAN* menampar pipi sebelah kiri, menendang

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pahanya sebelah kanan dengan kaki kanan, menendang punggung dari belakang korban SUHERWAN saat itu berada di atas sepeda motor Vario merah dan selanjutnya ANDI LALA mengatakan kepada IRFAN Als EFAN agar membawa korban SUHERWAN ke rumah terdakwa RENI SAFITRI lalu ANDI LALA menggunakan sepeda motor milik korban SUHERWAN sedangkan IRFAN Als.EFAN berboncengan dengan korban dan sampai di rumah terdakwa korban SUHERWAN turun dari Sepeda motor didorong IRFAN Als.EFAN ke arah pintu belakang samping rumah tersebut sehingga terbentur ke pintu rumah lalu terdakwa RENI SAFITRI membukakan pintu dan ANDI LALA,IRFAN beserta korban SUHERWAN masuk ke ruangan belakang dan IRFAN masih meninju sekali dengan tangan kanan ke dadanya SUHERWAN, lalu menendang paha kaki kanan,dan punggungnya dari belakang dengan kaki kanan lalu IRFAN menanyakan kepada terdakwa RENI SAFITRI tentang perselingkuhan dengan SUHERWAN dan terdakwa RENI SAFITRI membenarkannya selanjutnya saat itu ANDI LALA meninju SUHERWAN secara bertubi-tubi hingga korban terduduk dilantai ruangan TV, sehingga pada saat IRFAN sedang memukul korban ANDI LALA pergi menuju kamar depan dan mengambil Alu Lumpang yang sudah di persiapkan untuk memukul korban SUHERWAN kemudian ANDI LALA berlari menuju korban yang hendak berdiri saat itu pula ANDI LALA memukulkan Alu Lumpang yang mengenai kepala bagian belakang sehingga korban terjatuh terlungkup kemudian IRFAN pergi meninggalkan rumah dan pergi.

..... Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 02.30 Wib korban SUHERWAN tidak bernyawa lagi di kamar depan kemudian tersangka bersama ANDI LALA mengangkat mayat SUHERWAN dimana tersangka memegang kedua kaki SUHERWAN dengan cara tangan kanan tersangka memegang pergelangan kaki kiri korban dan tangan kiri tersangka memegang pergelangan kaki kanan SUHERWAN, dan ANDI LALA memegang tangan kanan SUHERWAN dengan tangan kanannya dan memegang tangan kiri SUHERWAN dengan tangan kirinya dan selanjutnya ANDI LALA meletakkan tubuh SUHERWAN diujung bak mobil belakang kemudian ANDI LALA naik ke atas mobil lalu ditarik ke atas Bak Mobil Pick Up Ekspas nomor platnya tersangka lupa namun mobilnya berwarna hitam kemudian ANDI LALA mengambil tikar dari rumah dan menutupkan ke tubuh SUHERWAN yang telah terletak di mobil pick up lalu tersangka dan ANDI LALA (supir ANDI LALA, tersangka disampingnya) membawa mayat SUHERWAN ke Simpang Jalan Desa Pagar Jati Kecamatan lubuk Pakam Kab. Deli Serdang lewat kuburan Islam Desa Pagar Jati dimana pada saat itu

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tiba di Simpang Jalan Desa Pagar Jati mobil dihentikan oleh ANDI LALA dan saat itu ANDI LALA turun dari mobil sendiri lalu menurunkan mayat SUHERWAN dan membuang mayatnya ke dalam parit samping jalan tersebut dan tersangka tetap diatas mobil melihat mengawasi ke depan mana tau ada orang lain yang lewat takut akan diketahui oleh orang lain kemudian terdakwa bersama ANDI LALA kembali kerumah.

.....Bahwa pada pukul 04.30 Wib ANDI LALA menyuruh tersangka membawa / mengendarai sepeda motor SUHERWAN jenis Vario BK 4749 XAI merah dan ANDI LALA membawa / mengendarai sepeda Motor Vario miliknya pergi ke tempat mayat SUHERWAN dibuang di simpang jalan Desa Pagar Jati Lubuk Pakam dan setelah tiba dimana sepeda motor milik SUHERWAN dibuang ANDI LALA ke dalam parit tempat mayat SUHERWAN dibuang dan setelah itu tersangka dan ANDI LALA berboncengan pergi pulang kerumah.

.....Bahwa akibat dari perbuatan tedakwa dan ANDI LALA serta IRFAN Als.EFAN tersebut mengakibatkan korban SUHERWAN Als.IWAN KAKEK meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No:05/VII/2015/R.S Bhayangkara tanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr.H.Mistar Ritonga,Sp.F, Dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara

### **YANG MENGAMBIL KESIMPULAN :**

Berdasarkan atas pemeriksaan Jenazah bahwa jenazah adalah seorang laki-laki di kenal,berkhitan berumur berkisar tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gigi sedang dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka robek pada kepala depan dan belakang kiri dengan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam depan dan mulai dari sisi kiri hingga ke belakang kiri,pada otot kepala sisi kiri dan kanan ,pada dasar tulang tengkorak bagian depan dan tengah yang disertai patah pada dasar tulang tengkorak kiri bagian belakang penyebab kematian korban adalah ruda paksa tumpul di kepala yang menyebabkan perdarahan yang banyak pada kepala (Pendarahan Subdural).

.....Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### **LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :**

.....Bahwa ia terdakwa RENI SAFITRI pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira Pkl.20.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jln. Pembangunan II Desa Skip Kec.Lubuk Pakam Kab.Deli Serdang,atau setidaknya disalah satu tempat lain yang

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang akan tetapi **berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di LP Tanjung Gusta Medan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Sebagai Orang yang membantu melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain...**, sebagaimana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

.....Bahwa pada awal bulan Juli 2015 suami terdakwa bernama ANDI LALA (*berkas terpisah*) merasa curiga dan menanyakan kepada terdakwa tentang perselingkuhan antara terdakwa dengan korban SUHERWAN dan terdakwa mengakuinya sehingga ANDI LALA merasa sakit hati dan dendam dengan korban SUHERWAN sehingga merencanakan untuk menghabisi nyawa korban.

.....Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar Pkl.19.00 wib ANDI LALA menyuruh terdakwa untuk memancing korban dengan cara menghubungi dengan Hp agar korban datang kerumah terdakwa namun pada saat dihubungi korban tidak mau kerumah melainkan korban mau berjumpa dengan terdakwa di samping Sekolah SD Negeri Lubuk Pakam selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa korban sudah menunggu di Gang Sekolah SD dekat kilang padi dimana ANDI LALA mengatakan agar ANDI LALA yang menyusul korban di tempat tersebut lalu dengan berjalan kaki ANDI LALA menemui korban SUHERWAN sendirian yang berada diatas sepeda motor Vario Merah BK-4749 XAI. sedang menelpon dan ANDI LALA bertanya kepada korban lalu di jawab oleh korban sedang menelpon Pacar lalu mendengar jawaban tersebut ANDI LALA langsung menampar korban dengan menggunakan tangan kanannya.

.....Bahwa pada saat ANDI LALA menampar korban saat itu IRFAN Als.EFAN (*berkas terpisah*) melintas dan menanyakan kepada ANDI LALA tentang apa yang terjadi kemudian ANDI LALA menjelaskan tentang perselingkuhan SUHERWAN dengan terdakwa (RENI SAFITRI –Istri ANDI LALA) sehingga mendengar perkataan tersebut IRFAN Als.EFAN menampar pipi sebelah kiri, menendang pahanya sebelah kanan dengan kaki kanan, menendang punggung dari belakang korban SUHERWAN saat itu berada di atas sepeda motor Vario merah dan selanjutnya ANDI LALA mengatakan kepada IRFAN Als EFAN agar membawa korban SUHERWAN kerumah terdakwa RENI SAFITRI lalu ANDI LALA menggunakan sepedam motor milik korban SUHERWAN sedangkan IRFAN

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als.EFAN berboncengan dengan korban dan sampai di rumah terdakwa korban SUHERWAN turun dari Sepeda motor didorong IRFAN Als.EFAN ke arah pintu belakang samping rumah tersebut sehingga terbentur ke pintu rumah lalu terdakwa RENI SAFITRI membukakan pintu dan ANDI LALA,IRFAN beserta korban SUHERWAN masuk ke ruangan belakang dan IRFAN masih meninju sekali dengan tangan kanan ke dadanya SUHERWAN, lalu menendang paha kaki kanan,dan punggungnya dari belakang dengan kaki kanan lalu IRFAN menanyakan kepada terdakwa RENI SAFITRI tentang perselingkuhan dengan SUHERWAN dan terdakwa RENI SAFITRI membenarkannya selanjutnya saat itu ANDI LALA meninju SUHERWAN secara bertubi-tubi hingga korban terduduk dilantai ruangan TV, sehingga pada saat IRFAN sedang memukul korban ANDI LALA pergi menuju kamar depan dan mengambil Alu Lumpang yang sudah di persiapkan untuk memukul korban SUHERWAN kemudian ANDI LALA berlari menuju korban yang hendak berdiri saat itu pula ANDI LALA memukulkan Alu Lumpang yang mengenai kepala bagian belakang sehingga korban terjatuh terlungkup kemudian IRFAN pergi meninggalkan rumah dan pergi.

..... Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 02.30 Wib korban SUHERWAN tidak bernyawa lagi di kamar depan kemudian tersangka bersama ANDI LALA mengangkat mayat SUHERWAN dimana tersangka memegang kedua kaki SUHERWAN dengan cara tangan kanan tersangka memegang pergelangan kaki kiri korban dan tangan kiri tersangka memegang pergelangan kaki kanan SUHERWAN, dan ANDI LALA memegang tangan kanan SUHERWAN dengan tangan kanannya dan memegang tangan kiri SUHERWAN dengan tangan kirinya dan selanjutnya ANDI LALA meletakkan tubuh SUHERWAN diujung bak mobil belakang kemudian ANDI LALA naik ke atas mobil lalu ditarik ke atas Bak Mobil Pick Up Ekspas nomor platnya tersangka lupa namun mobilnya berwarna hitam kemudian ANDI LALA mengambil tikar dari rumah dan menutupkan ke tubuh SUHERWAN yang telah terletak di mobil pick up lalu tersangka dan ANDI LALA (supir ANDI LALA, tersangka disampingnya) membawa mayat SUHERWAN ke Simpang Jalan Desa Pagar Jati Kecamatan lubuk Pakam Kab. Deli Serdang lewat kuburan Islam Desa Pagar Jati dimana pada saat itu setelah tiba di Simpang Jalan Desa Pagar Jati mobil dihentikan oleh ANDI LALA dan saat itu ANDI LALA turun dari mobil sendiri lalu menurunkan mayat SUHERWAN dan membuang mayatnya ke dalam parit samping jalan tersebut dan tersangka tetap diatas mobil melihat mengawasi ke depan mana tau ada orang lain

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lewat takut akan diketahui oleh orang lain kemudian terdakwa bersama ANDI LALA kembali kerumah.

.....Bahwa pada pukul 04.30 Wib ANDI LALA menyuruh tersangka membawa / mengendarai sepeda motor SUHERWAN jenis Vario BK 4749 XAI merah dan ANDI LALA membawa / mengendarai sepeda Motor Vario miliknya pergi ke tempat mayat SUHERWAN dibuang di simpang jalan Desa Pagar Jati Lubuk Pakam dan setelah tiba dimana sepeda motor milik SUHERWAN dibuang ANDI LALA ke dalam parit tempat mayat SUHERWAN dibuang dan setelah itu tersangka dan ANDI LALA berboncengan pergi pulang kerumah.

.....Bahwa akibat dari perbuatan tedakwa dan ANDI LALA serta IRFAN Als.EFAN tersebut mengakibatkan korban SUHERWAN Als.IWAN KAKEK meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No:05/VII/2015/R.S Bhayangkara tanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr.H.Mistar Ritonga,Sp.F, Dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara

### **YANG MENGAMBIL KESIMPULAN :**

Berdasarkan atas pemeriksaan Jenazah bahwa jenazah adalah seorang laki-laki di kenal,berkhitan berumur berkisar tiga puluh tahun,warna kulit sawo matang,kesan gigi sedang dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka robek pada kepala depan dan belakang kiri dengan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam depan dan mulai dari sisi kiri hingga ke belakang kiri,pada otot kepala sisi kiri dan kanan ,pada dasar tulang tengkorak bagian depan dan tengah yang disertai patah pada dasar tulang tengkorak kiri bagian belakang penyebab kematian korban adalah ruda paksa tumpul di kepala yang menyebabkan perdarahan yang banyak pada kepala (Pedarahan Subdural).

.....Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP Jo.Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUYONO, dipersidangan setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Polda Sumut dan semua keterangan saksi dalam BAP saksi benar semua.
- Bahwa saksi selama memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak dipaksa atau diancam.
- Bahwa tanda tangan saksi dalam BAP saksi tersebut.
- Bahwa saksi adalah orang tua dari korban Suherwan.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pembunuhan anak saksi bernama Suherwan, korban dibunuh dengan dianiaya.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015 saksi sedang mengarit rumput untuk makanan ternak saksi, tidak berapa lama datang seseorang memberitahukan kepada saksi mengetahui
- Bahwa ketika sampai di Amplas korban Mawarni masih menelepon saksi, Ada orang meninggal didalam parit, lalu saksi menuju lokasi yang disebut orang tersebut, begitu melihat mayat yang tergeletak diparit saksi langsung melompat kedalam parit irigasi karena yang meninggal adalah anak saksi korban Suherwan, akan tetapi saat saksi hendak memegang korban saksi dilarang oleh polisi.
- Bahwa saksi melihat disamping korban tergeletak sepeda motor Honda Vario warna hitam milik korban .
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka di kepala mengeluarkan darah, wajah memar, mata memar dan tangan luka-luka.
- Bahwa saksi mengetahui pembunuh korban Suherwan adalah Andi Lala bersama terdakwa Reni Safitri dan terdakwa Irfan pada saat di periksa di Polda Sumatera Utara (Poldasu).
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2015 sekitar Jam 19.00 wib sebelum maghrib, saksi masih berada di rumah bersama saksi tidak lama handphone korban berbunyi lalu korban menerimanya akan tetapi saksi tidak mengetahui apa pembicaraannya dan siapa yang menelepon, sehabis menerima telepon korban sekitar jam 19.20 wib keluar rumah dengan mengendarai sepeda motornya Honda Vario berwarna hitam.
- Bahwa sampai saksi dan istri tidur korban tidak pulang kerumah, sekitar jam 4.30 wib saksi dan istri akan makan sahur saksi menghubungi handphone korban beberapa kali akan tetapi sudah tidak ada jawaban.
- Bahwa benar Andi Lala pernah ke rumah saksi/ korban.

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika berada di Poldasu, saksi mengetahui latar belakang terjadinya pembunuhan karena perselingkuhan antara korban dengan terdakwa Reni Safitri.
- Bahwa benar foto sepeda motor, baju dan celana yang diperlihatkan kepada saksi adalah milik korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

## 2. CHARLES HUTAPEA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di Polda Sumut dan semua keterangan saksi dalam BAP saksi benar semua dan selama diperiksa saksi tidak dipaksa atau diancam.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015 sekitar jam 06.40 wib saksi pada saat hendak ke rumah kepala dusun Rikson Siagian melihat ada kerumunan warga di jalan Pem. Siantar Dusun VI gang Mayat desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, saksi lalu bertanya kepada seseorang, Ada apa?", jawab orang tersebut, "Ada Mayat disaluran irigasi pembuangan air!", amalan didalam suami dari saksi Ariati.
- Bahwa saksi kemudian menuju ke rumah kepala dusun Rikson Siagian untuk melaporkan kejadian temuan mayat tersebut, kemudian saksi bersama kepala dusun segera menuju lokasi penemuan mayat.
- Bahwa di saluran Irigasi tersebut saksi dan kepala dusun melihat mayat korban tergeletak di saluran irigasi dan disampingnya tergeletak sebuah sepeda motor..
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang pembunuhan tersebut.
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka di kepala dan wajahnya memar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

## 3. RIKSON SIAGIAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polda Sumut.
- Bahwa saksi adalah kepala dusun VI Desa Pagar jati Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015 sekitar jam 06.40 wib, saksi mendapat laporan dari Charles Hutapea yang memberitahukan adanya temuan mayat di Jalan Pem. Siantar Dusun VI gang Mayat desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, lalu saksi bersama Charles Hutapea menuju lokasi sesampainya di saluran irigasi saksi melihat ada seseorang yang tidak saksi kenal sudah menjadi mayat memakai celana hitam dan sebuah sepeda motor tergeletak disampingnya.
- Bahwa saksi kemudian turun ke saluran irigasi dengan kedalaman air kurang lebih 20 cm, lalu saksi mengangkat kepala korban sambil mengatakan kepada warga, "Ayo tolong, siapa tahu ada yang kenal, kurang lebih 30 detik kemudian saksi Suyono datang turun ke saluran irigasi memberitahukan ianya orang tua korban dan korban adalah anaknya.
- Bahwa sepeda motor kunci kontak dalam keadaan on/ hidup, tempat duduk sobek.
- Bahwa saksi melihat keadaan korban mengeluarkan darah dari dalam hidungnya, kepala bagian belakang koyak atau remuk.
- Bahwa berdasarkan kondisi di tempat kejadian perkara tidak ada ditemukan jejak roda sepeda motor dan tanda-tanda kecelakaan tidak ditemukan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pembunuhan.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pembunuhan adalah Andi Lala bersama istrinya terdakwa Reni Safitri dan Irfan saat dilakukan rekontruksi di saluran irigasi tempat ditemukannya mayat korban di Jalan Pem. Siantar Dusun VI gang Mayat desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang.
- Bahwa kedua terdakwa berasal dari desa Skip jalan Pembangunan kecamatan Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang.
- Bahwa tidak lama kemudian Kapolsek untuk mengamankan situasi dan membawa mayat korban ke rumah sakit Pringadi Medan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

#### 4. SRI UTAMI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2015 saksi mengetahui korban sudah meninggal karena kecelakaan setelah dikabari orang tua korban.

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 8 (delapan) bulan pacaran dengan korban dan sudah bertunangan, korban bekerja sebagai buruh bangunan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa korban meninggal, akan tetapi saat di periksa di Polda Sumut saksi mengetahui korban meninggal akibat pembunuhan.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2015 saat itu bulan puasa, korban ada menerima SMS dari seseorang, karena korban masih tertidur lalu saksi membuka SMS tersebut yang berbunyi, "Wan! Cepat jumpai aku sebelum kesabaranku habis" pengirim SMS tersebut tertulis Riki.
- Bahwa ketika korban meninggal saksi sempat menanyakan isi SMS tersebut kepada korban, akan tetapi korban hanya menjawab, "Bukan siapa-siapa cuman kawan biasa saja!", tapi kenapa smsnya kok kek gini," tanya saksi lagi dan dijawab oleh korban, "Ah! Itu Cuma iseng-iseng saja palingan". Setelah itu saksi tidak bertanya lagi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

5. ANDI LALA Alias ANDI MATALATA, dipersidangan setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polda Sumut.
- Bahwa selama memberikan keterangan di Polda Sumut saksi tidak dipaksa ataupun diancam oleh penyidik setelah BAP saksi selesai dibuat penyidik, penyidik menyerahkan BAP saksi untuk dibaca setelah saksi baca dan isinya benar sesuai keterangan yang saksi berikan maka saksi menandatangani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Reni Safitri selaku istri saksi dan terdakwa Irfan adalah teman saksi.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 23.00 wib bertempat di rumah saksi di jalan Pembangunan II Desa Skip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Suherwan.
- Bahwa pada awalnya saksi mencurigai istri saksi terdakwa Reni Safitri selingkuh dengan korban Suherwan.
- Bahwa terdakwa Reni Safitri kepada saksi mengakui telah disetubuhi korban sebanyak 4 (empat) kali.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui kebenaran terdakwa Reni Safitri selingkuh dengan korban, sebelumnya saksi berpura-pura mengatakan hendak pergi ke Labuhan Batu kepada terdakwa Reni Safitri, saksi lalu berpura-pura keluar rumah tidak jauh dari rumah saksi, setelah beberapa lama kemudian saksi datang kembali ke rumah saksi dan memergoki terdakwa Reni Safitri bersama korban, terdakwa Reni Safitri berada di kamar tidur sedangkan korban berada di kamar mandi, saat saksi bertanya kepada korban, "Ngapain?", korban mengatakan, "Ianya hanya numpang buang air besar".
- Bahwa akibat terdakwa Reni Safitri selingkuh dengan korban membuat saksi merasa sakit hati, emosi dan dendam dan berencana untuk membunuh korban.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 19.00 wib, saksi menyuruh terdakwa Reni Safitri menelepon korban untuk datang ke rumah saksi di Jalan Pembangunan II Desa Skip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, karena terdakwa Reni Safitri takut korban saksi apa-apain (maksudnya dipukul atau dibunuh) terdakwa Reni Safitri pada awalnya menolak, akan tetapi ketika saksi mengatakan, "Kalau kau masih mau sama aku, kau nurutlah sama aku", kemudian saksi mencari nomor telepon korban di Handphone terdakwa Reni Safitri, setelah nomornya didapat, saksi lalu menyuruh terdakwa Reni Safitri untuk menelepon korban, setelah itu terdakwa Reni Safitri berpura-pura mengatakan kepada korban, "Jemput aku bang?", "Iakimu dimana," tanya korban, terdakwa Reni Safitri mengatakan, "Iakiku pergi!".
- Bahwa korban mengatakan akan menunggu terdakwa Reni Safitri di simpang gang sekolah SD Negeri Lubuk Pakam.
- Bahwa kurang lebih setengah jam kemudian, saksi kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario menuju ke simpang gang sekolah SD Negeri Lubuk Pakam tidak jauh dari rumah saksi, setelah bertemu dengan korban, saksi mengatakan kepada korban, "Hebat! Telepon cewek terus", jawab korban, "Ah! bukan orang rumahnya".
- Bahwa saksi lalu merampas handphone korban untuk melihat siapa yang menelepon korban, ternyata yang menelepon korban adalah istri saksi terdakwa Reni Safitri dengan menggunakan nama nomor handphonenya "Sayang".

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi lalu mengajak korban ke rumahnya, akan tetapi korban menolak dengan alasan menunggu kawannya, lalu saksi menampar wajah korban, saat menampar korban melintas terdakwa Irfan naik sepeda motor ianya berhenti dan menanyakan kepada saksi,"Ada apa Andi?", saksi mengatakan,"Hanya masalah kecil, dia nggangguin istriku", terdakwa Irfan langsung menampar wajah korban lalu menendang paha kanan dan menunjang punggung korban.
- Bahwa saksi kemudian meminta kepada Irfan untuk membantunya membawa korban ke rumahnya, kemudian Irfan menyuruh korban naik keboncengan sepeda motor Irfan sedangkan saksi membawa sepeda motor korban.
- Bahwa setelah sampai di samping rumah saksi, Irfan menyuruh korban turun dari sepeda motornya sambil mendorong korban, setelah terdakwa Reni Safitri membukakan pintu samping rumah saksi, korban dan Irfan masuk ke ruang makan, diruang makan Irfan sempat memukuli korban beberapa kali, akan tetapi saksi tidak mengetahui bagian mana korban yang dipukul karena terdakwa masuk ke dapur.
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa Irfan untuk pulang karena ini urusan keluarga akan tetapi sebelum pulang karena masih emosi Irfan mendorong dan meninju korban..
- Bahwa saksi kemudian membawa korban ke ruang TV, korban duduk, saksi menyuruh terdakwa Reni Safitri masuk ke kamar yang berada di samping ruang TV, selanjutnya saksi menuju kamar depan mengambil sebuah alu membawanya ke ruang TV, di ruang TV dengan disaksikan Irfan, saksi lalu memukulkan alu tersebut kearah kepala korban yang sedang duduk sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh, setelah itu saksi menyeret korban ke kamar depan yang berfungsi sebagai gudang.
- Bahwa setelah itu Andi Lala menyuruh Irfan pulang sambil mengatakan ini urusan keluarga.
- Bahwa saksi kemudian menemui terdakwa Reni Safitri yang sedang menangis di kamar setelah itu saksi menonton tv, saat menonton tv saksi mendengar suara korban mengorok lalu saksi mengambil alu dan memukulkannya lagi kearah kepala korban sehingga tidak terdengar lagi suara ngorok korban.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengajak terdakwa Reni Safitri untuk membantunya mengangkat korban ke dalam atau bak belakang mobil pick up Espass milik saksi.
  - Bahwa saksi kemudian menyeret tubuh korban yang sudah meninggal ke arah pintu samping kemudian saksi menarik tubuh korban ke arah bak mobil dibantu oleh terdakwa Reni Safitri yang mengangkat kaki korban, setelah badan korban masuk dibak mobil saksi menutup badan korban dengan tikar.
  - Bahwa saksi dan terdakwa Reni Safitri membawa mobil pick Up tersebut ke arah Simpang Mayat Jalan Pem. Siantar – Medan, Kecamatan Lubuk Pakam setelah sampai dipinggir parit/ saluran irigasi saksi mengeluarkan tubuh korban dan membuangnya ke saluran irigasi sedangkan terdakwa Reni Safitri mengawasi dari dalam mobil.
  - Bahwa saksi dan terdakwa kemudian pulang kerumah, sesampai di rumah saksi mengajak terdakwa Reni Safitri untuk membuang sepeda motor korban, terdakwa Reni Safitri mengendarai sepeda motor saksi sedangkan saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario korban setelah sampai di pinggir saluran irigasi Simpang Mayat Jalan Pem. Siantar – Medan, Kecamatan Lubuk Pakam, saksi melemparkan sepeda motor tersebut dekat korban dijatuhkan, setelah itu saksi dan terdakwa Reni Safitri pulang ke rumah.
  - Bahwa tujuan saksi membuang mayat korban dan sepeda motornya ke saluran irigasi adalah untuk menghilangkan jejak.
  - Bahwa setelah kejadian saksi melarikan diri ke Jambi.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. PINONDANG SIMARMATA, dipersidangan setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberika keterangan di penyidik Polda Sumut sehubungan perkara pembunuhan yang dilakukan Andi Lala dan kawan-kawannya.
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP tertanggal 20 April 2017 sudah benar semua.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2017 sekitar jam 04.00 saksi bersama tim dari Polda Sumut AKP. Hery Sofyan dan Bripka Eric Tambunan telah melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Lala di

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah temannya Candra Purnomo di desa Pekan Tua Kecamatan Rengat Tembilahan Kabupaten Indra Giri Hilir Prov. Riau.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 April 2017 sekitar jam 04.00 berdasarkan pengembangan keterangan saksi Andi Lala, saksi dan tim dari Polda Sumut menangkap terdakwa Reni Safitri di Jalan Pembangunan II Desa Skip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang dan terdakwa Irfan ditangkap di Polsek Beringin Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang.
- Bahwa pada awalnya saksi Andi Lala ditangkap sehubungan dengan perkara pembunuhan satu keluarga di Mabar, Medan.
- Bahwa kepada saksi dan tim dari Polda Sumut, saksi Andi Lala mengakui, ianya pernah juga melakukan pembunuhan terhadap korban Suherwan.
- Bahwa Andi Lala melakukan pembunuhan terhadap korban Suherwan karena merasa sakit hati Suherwan telah berselingkuh dengan istrinya.
- Bahwa kepada saksi dan Tim dari Polda Sumut Andi Lala menceritakan kronologis perbuatannya, awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 20.30 wib, bertempat di rumah Andi Lala dan istrinya terdakwa Reni Safitri jalan Pembangunan II Desa Skip Kecamatan Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, Andi Lala menyuruh istrinya terdakwa Reni Safitri berpura-pura menelepon korban Suherwan agar Suherwan datang ke rumahnya.
- Bahwa Suherwan hanya mau bertemu dengan terdakwa Reni Safitri di simpang sekolah SD Negeri Lubuk Pakam tidak jauh dari rumah Andi Lala.
- Bahwa Andi Lala tidak berapa lama kemudian menuju simpang sekolah SD Negeri Lubuk Pakam, Suherwan,"nelpon siapa kau?", jawab Suherwan,"Cewekkulah!", Andi Lala langsung menampar wajah korban Suherwan, saat itu terdakwa Irfan melintas dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa Irfan berhenti dan bertanya kepada Andi Lala,"Ada masalah apa?", Andi Lala mengatakan,"Ada masalahku sama dia, dia gangguin istriku".
- Bahwa terdakwa Irfan kemudian menampar dan menendang korban Suherwan, setelah itu korban Suherwan dibawa ke rumah Andi Lala dengan mengendarai sepeda motor korban.
- Bahwa setelah terdakwa Reni Safitri membukakan pintu samping rumah mereka, sampai di dalam rumah Andi Lala, Irfan masih memukuli korban dengan tangan dan menunjang korban sedangkan Andi Lala mengambil sebuah Alu kayu dari kamar depan.

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di ruang TV Andi Lala memukul kepala korban Suherwan dengan Alu lesung dari arah belakang beberapa kali sehingga tergeletak dan kepalanya mengeluarkan darah, kemudian Andi Lala menyeret tubuh korban Suherwan ke kamar depan.
- Bahwa saat Andi Lala menonton TV mendengar suara mengorok korban, lalu Andi Lala mengambil Alu dan memukulkannya sebanyak lima kali kearah kepala korban.
- Bahwa pada sekitar jam 02.00 wib Andi Lala bersama terdakwa Reni Safitri membawa mayat korban dengan menggunakan mobil Pick Up Espass ke Simpang Mayat Jalan Pem. Siantar – Medan, Kecamatan Lubuk Pakam, setelah sampai di simpang mayat Andi Lala membuang tubuh korban ke saluran irigasi selanjutnya Andi Lala bersama terdakwa Reni Safitri membuang sepeda motor Honda Vrio milik korban ke saluran irigasi dekat tubuh korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. IRFAN Alias IFAN, dipersidangan setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik Polda Sumut.
- Bahwa semua keterangan saksi (BAP) yang diberikan dihadapan penyidik sudah benar semua dan tandatangan yang ada di BAP saksi adalah benar tandatangan saksi.
- Bahwa selama memberikan keterangan dihadapan penyidik saksi tidak dipaksa, diancam atau dipengaruhi untuk memberikan keterangan, setelah BAP selesai dibuat penyidik menyuruh saksi untuk membacanya lalu saksi menandatangani.
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan adanya kasus pembunuhan terhadap korban Suherwan, saksi mengetahui korban Suherwan meninggal dunia setelah saksi ditangkap Polda Sumut.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 20.15 wib saat saksi melintas naik sepeda motor Yamaha Mio di jalan simpang gang SD dekat kilang padi Lubuk pakam melihat saksi Andi Lala sedang bertengkar dengan korban yang tidak saksi kenal sedang saling pukul, karena saksi Andi Lala merupakan kawan saksi maka saksi berhenti dan menanyakan masalahnya kepada Andi Lala, "Ada apa Di?", Andi Lala menjawab," dia ini

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





ketahuan selingkuh dengan istrinya!", mendengar jawaban Andi Lala lalu saksi menampar wajah korban dan menendang paha korban.

- Bahwa kemudian Andi Lala meminta kepada saksi untuk membawa korban ke rumahnya, lalu saksi membawa dengan membonceng korban sedangkan Andi Lala membawa sepeda motor korban menuju rumah Andi Lala.
- Bahwa ketika sampai di rumah Andi Lala, setelah pintu samping rumah Andi Lala diketuk terdakwa Reni Safitri membuka pintu, sementara saksi mendorong korban sehingga membentur pintu rumah, lalu korban, Andi Lala dan saksi masuk kedalam rumah, didalam rumah saksi menanyakan kepada terdakwa, apa benar terdakwa ada selingkuh dan dijawab oleh terdakwa, "Ada!", lalu terdakwa karena emosi memukul kembali dada korban dan menendang paha korban sambil mengatakan kearah korban, "Kurang ajar kau!" kemudian menunjang punggung korban sehingga korban terjatuh ke ruang TV.
- Bahwa Andi Lala kemudian menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam kamar akan tetapi pintu masih terbuka sedikit, sehingga apa yang dilakukan saksi dan Andi Lala akan terdengar oleh terdakwa.
- Bahwa saat saksi memukul korban, saksi Andi Lala menuju kamar lewat ruang tengah rumahnya lalu saat korban sedang jongkok menghadap saksi tiba-tiba Andi Lala memukul kepala korban dengan kayu dan menendang korban sehingga korban terjatuh dan berteriak "Aduh!" lalu jatuh ke lantai akan tetapi tidak lama kemudian korban duduk di lantai lagi.
- Bahwa Andi Lala kemudian menyuruh saksi untuk pulang ke rumah karena ini urusan keluarga.
- Bahwa selama saksi memukul dan menendang korban, terdakwa melihat perbuatan saksi tersebut.
- Bahwa kondisi korban setelah saksi tinju dan tendang terlihat lebam-lebam mukanya, tiga hari kemudian saksi baru mengetahui korban telah meninggal dunia ditemukan di parit di simpang mayat jalan desa Pgar jati, Lubuk Pakam hal tersebut saksi ketahui ketika saksi bertemu dengan Andi Lala yang mengatakan kepada saksi, "itu korban saya wak waktu di rumah", lalu saksi mengatakan, "Kok, bisa begitu Andi/, saya tidak ikut-ikutan ya Ndi? Kemudian Andi Lala mengatakan kepada saksi, "Tenang saja wak".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **RENI SAFITRI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi Polda Sumut dan semua keterangan terdakwa dalam BAP Terdakwa tertanggal 16 April 2017 tersebut sudah benar semua.
- Bahwa terdakwa diperiksa penyidik Polda Sumut karena kasus pembunuhan terhadap korban Suherwan als. Iwan Kakek yang dipukul oleh Andi Lala dan saksi mengetahui dari Andi Lala.
- Bahwa terdakwa adalah istri Andi Lala yang menikah pada tahun 2005 dan bekerja sebagai Ibu rumah tangga.
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan terhadap korban Suherwan terdakwa pada saat itu berada di rumah Jalan Pembangunan II Desa Skip, Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa pada awalnya saksi Andi Lala mengetahui kalau terdakwa telah berselingkuh dengan korban Suherwan sejak tahun 2011.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2015 saksi Andi Lala menyuruh terdakwa untuk menelepon korban Suherwan dengan maksud janji bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa, saat itu korban Suherwan menanyakan suaminya (Andi Lala) apakah berada di rumah, jawab terdakwa, Andi Lala sedang pergi.
- Bahwa korban Suherwan menyuruh terdakwa menemuinya gang sekolah SD Negeri tidak jauh dari rumah terdakwa.
- Bahwa korban Suherwan menelepon terdakwa lagi dan memberitahukan kalau korban Suherwan sudah menunggu di gang sekolah SD Negeri dekat kilang padi dan menyuruh terdakwa untuk datang.
- Bahwa saksi Andi Lala kemudian mengatakan, "Biar aku saja yang menemuinya", kemudian Andi Lala keluar rumah untuk menemui korban Suherwan.
- Bahwa kurang lebih setengah jam kemudian Andi Lala dan saksi Irfan mengetok pintu rumah terdakwa bagian samping, setelah terdakwa membuka pintu samping, terdakwa melihat saksi Andi Lala dan saksi Irfan telah membawa korban Suherwan ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mereka lalu masuk kedalam rumah.
- Bahwa sebelum masuk kerumah terdakwa melihat saksi Irfan mendorong korban Suherwan hingga membentur dinding rumah.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di ruang makan saksi Irfan bertanya kepada saksi Andi Lala, "Apa masalahnya rupanya?", saksi Andi Lala mengatakan, "si Iwan {korban} meniduri istriku", saksi Irfan kemudian bertanya kepada terdakwa, "Apa benar terdakwa ada selingkuh?", terdakwa menjawab, "Iya!".
- Bahwa di ruang makan terdakwa melihat saksi Irfan menendang kaki dan menunjang badan korban Suherwan.
- Bahwa saksi Andi Lala kemudian menyuruh terdakwa untuk masuk ke kamar tidur disebelah ruang TV akan tetapi pintu terbuka sedikit dan tidak berapa lama kemudian terdakwa mendengar suara korban Suherwan memanggil-manggil Andi Lala lalu terdakwa mendengar suara ribut-ribut dan suara korban Suherwan seperti kesakitan.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar kamar dan melihat korban Suherwan sudah tergeletak dilantai ruang TV dalam keadaan kepalanya mengeluarkan darah dan saksi Andi Lala memberitahukan kepada terdakwa korban Suherwan sudah meninggal dunia, lalu saksi Andi Lala mengajak terdakwa untuk membuang mayat.
- Bahwa saat terdakwa melihat korban Suherwan dikatakan sudah meninggal, terdakwa jatuh pingsan.
- Bahwa ketika siuman terdakwa melihat mayat korban Suherwan sudah berada di dekat mobil pick up espas milik saksi Andi Lala dan terdakwa di pintu samping rumah terdakwa, kemudian saksi Andi Lala mengangkat badan korban Suherwan sedangkan terdakwa memegang kedua kaki korban Suherwan dimasukkan kedalam bak belakang mobil pick up kemudian saksi Andi Lala menutupi mayat korban Suherwan dengan tikar.
- Bahwa kemudian saksi Andi Lala menyupiri mobil pick up tersebut sedangkan terdakwa duduk disamping saksi Andi Lala menuju kearah jalan Pem. Siantar - Medan ketika sampai di simpang mayat, Lubuk Pakam sekitar jam 24.00 wib saksi Andi Lala menurunkan mayat korban Suherwan dari mobil lalu mayat korban dimasukkan kedalam saluran irigasi.
- Bahwa setelah memasukkan mayat korban Suherwan kesaluran irigasi, terdakwa dan saksi Andi Lala pulang ke rumah, lalu menjelang subuh saksi Andi Lala mengajak terdakwa untuk mengantar sepeda motor korban Suherwan ke simpang mayat, lubuk pakam, pada awalnya terdakwa menolak akan tetapi terdakwa kemudian ikut menemani saksi Andi Lala, terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri sedangkan saksi Andi Lala mengendarai sepeda motor Honda Vario milik korban Suherwan.

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai di saluran irigasi simpang mayat, saksi Andi Lala menjatuhkan sepeda motornya ke saluran irigasi sedangkan terdakwa duduk di sepeda motornya mengawasi kalau ada orang yang melintas, sehingga tidak mengetahui apakah sepeda motor korban Suherwan dijatuhkan dekat mayat korban Suherwan.
- Bahwa alu yang digunakan saksi Andi Lala untuk memukul korban Suherwan hingga meninggal milik terdakwa yang diletakkan di dekat kamar mandi.
- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa dengan keluarga korban Suherwan belum pernah melakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu buah Alu Lumpang/ lesung sepanjang 56 Cm.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK- 4749-XAI warna merah.
- 1 (satu) baju kaos warna hijau bergaris putih darah telah hilang.
- 1 (satu) kaos singlet warna putih darah telah hilang.
- 1 (satu) celana panjang merk Lea warna hitam, darah telah hilang.
- 1 (satu) tali kain warna hitam.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, telah diperlihatkan barang bukti tersebut baik kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum tanggal 13 Juli 2015 No.05/VII/2015/RS.Bhayangkara yang berkesimpulan bahwa jenazah seorang laki-laki dikenal berkhitan, umur sekitar tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gigi sedang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka robek pada kepala depan dan belakangkiri dengan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam depan dan mulai dari sisi kiri hingga ke belakang kiri, pada otot kepala sisi kiri dan kanan, pada dasar tulang tengkorak bagian depan dan tengah yang disertai patah pada dasar tulang tengkorak kiri bagian belakang. Penyebab kematian korban adalah ruda paksa tumpul di kepala yang menyebabkan pendarahan yang banyak pada kepala (pendarahan subdural).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan satu dan lainnya dengan barang bukti dan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa adalah istri Andi Lala yang menikah pada tahun 2005 dan bekerja sebagai Ibu rumah tangga.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada saat kejadian pembunuhan terhadap korban Suherwan terdakwa pada saat itu berada di rumah Jalan Pembangunan II Desa Skip, Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa benar pada awalnya saksi Andi Lala mengetahui kalau terdakwa telah berselingkuh dengan korban Suherwan sejak tahun 2011.
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2015 saksi Andi Lala menyuruh terdakwa untuk menelepon korban Suherwan dengan maksud janji bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa, saat itu korban Suherwan menanyakan suaminya (Andi Lala) apakah berada di rumah, jawab terdakwa, Andi Lala sedang pergi.
- Bahwa benar korban Suherwan menyuruh terdakwa menemuinya gang sekolah SD Negeri tidak jauh dari rumah terdakwa.
- Bahwa benar korban Suherwan menelepon terdakwa lagi dan memberitahukan kalau korban Suherwan sudah menunggu di gang sekolah SD Negeri dekat kilang padi dan menyuruh terdakwa untuk datang.
- Bahwa benar saksi Andi Lala kemudian mengatakan, "Biar aku saja yang menemuinya", kemudian Andi Lala keluar rumah untuk menemui korban Suherwan.
- Bahwa benar kurang lebih setengah jam kemudian Andi Lala dan saksi Irfan mengetok pintu rumah terdakwa bagian samping, setelah terdakwa membuka pintu samping, terdakwa melihat saksi Andi Lala dan saksi Irfan telah membawa korban Suherwan ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mereka lalu masuk kedalam rumah.
- Bahwa benar sebelum masuk kerumah terdakwa melihat saksi Irfan mendorong korban Suherwan hingga membentur dinding rumah.
- Bahwa benar saat berada di ruang makan saksi Irfan bertanya kepada saksi Andi Lala, "Apa masalahnya rupanya?", saksi Andi Lala mengatakan, "si Iwan (korban) meniduri istriku", saksi Irfan kemudian bertanya kepada terdakwa, "Apa benar terdakwa ada selingkuh ?", terdakwa menjawab, "Iya!".
- Bahwa benar di ruang makan terdakwa melihat saksi Irfan menendang kaki dan menunjang badan korban Suherwan.
- Bahwa benar saksi Andi Lala kemudian menyuruh terdakwa untuk masuk ke kamar tidur disebelah ruang TV akan tetapi pintu terbuka sedikit dan tidak berapa lama kemudian terdakwa mendengar suara korban Suherwan memanggil-manggil Andi Lala lalu terdakwa mendengar suara ribut-ribut dan suara korban Suherwan seperti kesakitan.

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar kamar dan melihat korban Suherwan sudah tergeletak dilantai ruang TV dalam keadaan kepalanya mengeluarkan darah dan saksi Andi Lala memberitahukan kepada terdakwa korban Suherwan sudah meninggal dunia, lalu saksi Andi Lala mengajak terdakwa untuk membuang mayat.
- Bahwa benar saat terdakwa melihat korban Suherwan dikatakan sudah meninggal, terdakwa jatuh pingsan.
- Bahwa benar ketika siuman terdakwa melihat mayat korban Suherwan sudah berada di dekat mobil pick up espas milik saksi Andi Lala dan terdakwa di pintu samping rumah terdakwa, kemudian saksi Andi Lala mengangkat badan korban Suherwan sedangkan terdakwa memegang kedua kaki korban Suherwan dimasukkan kedalam bak belakang mobil pick up kemudian saksi Andi Lala menutupi mayat korban Suherwan dengan tikar.
- Bahwa benar kemudian saksi Andi Lala menyupiri mobil pick up tersebut sedangkan terdakwa duduk disamping saksi Andi Lala menuju kearah jalan Pem. Siantar - Medan ketika sampai di simpang mayat, Lubuk Pakam sekitar jam 24.00 wib saksi Andi Lala menurunkan mayat korban Suherwan dari mobil lalu mayat korban dimasukkan kedalam saluran irigasi.
- Bahwa benar setelah memasukkan mayat korban Suherwan kesaluran irigasi, terdakwa dan saksi Andi Lala pulang ke rumah, lalu menjelang subuh saksi Andi Lala mengajak terdakwa untuk mengantar sepeda motor korban Suherwan ke simpang mayat, lubuk pakam, pada awalnya terdakwa menolak akan tetapi terdakwa kemudian ikut menemani saksi Andi Lala, terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri sedangkan saksi Andi Lala mengendarai sepeda motor Honda Vario milik korban Suherwan.
- Bahwa benar ketika sampai di saluran irigasi simpang mayat, saksi Andi Lala menjatuhkan sepeda motornya ke saluran irigasi sedangkan terdakwa duduk disepeda motornya mengawasi kalau ada orang yang melintas, sehingga tidak mengetahui apakah sepeda motor korban Suherwan dijatuhkan dekat mayat korban Suherwan.
- Bahwa benar alu yang digunakan saksi Andi Lala untuk memukul korban Suherwan hingga meninggal milik terdakwa yang diletakkan di dekat kamar mandi.
- Bahwa benar sampai dengan sekarang terdakwa dengan keluarga korban Suherwan belum pernah melakukan perdamaian.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidaritas melanggar pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Subsidair melanggar pasal Pasal 340 KUHP Jo.Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih-lebih Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP Jo.Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dari dakwaan-dakwaan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum ternyata menuntut Terdakwa dengan dakwaan Subsidairitas, Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dengan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain" ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan ini Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melanggar Pasal 56 ke-1 KUHP. Dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebutkan dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana, mohon kepada Majelis Hakim dalam pembelaan ini untuk memutus membebaskan terdakwa atau lepas dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan Penasehat Hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Bahwa bila terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut dengan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak dapat dibuktikan maka akan dikesampingkan, selanjutnya mempertimbangkan dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Primair melanggar pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Barang siapa

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn



**2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah menghilangkan jiwa orang lain**

**3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Unsur kesatu : Barang siapa**

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah menunjukkan pada subjek hukum, dapat diartikan pada siapa saja yang menunjuk pada pelaku-pelaku tindak pidana, baik perseorangan ataupun organisasi. Jelasnya yaitu setiap orang yang harus bertanggungjawab atas peristiwa atau perbuatan yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan terdakwa dalam suatu perkara.

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tanpa terkecuali diri Terdakwa RENI SAFITRI yang dituntut serta diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa RENI SAFITRI ke persidangan dalam perkara in casu yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan lancar atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara in casu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak keliru diajukan ke persidangan dan kepada Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi.

**Unsur kedua : Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain**

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet), akan tetapi dalam Memori van Toelichting (MvT) apa yang dimaksud dengan sengaja adalah wiilen en wetens artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut. Dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan mengetahui akibat tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan tersebut, atau secara pengertian umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh pelakunya.

Menimbang, bahwa menurut doktrin seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat ;

Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn), apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet). Bentuk kesengajaan ini timbul apabila seorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu.

Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat

lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dengan sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte rade) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa saksi Andi Lala selaku suami terdakwa Reni Safitri, mendengar atau mengetahui terdakwa Reni Safitri telah berselingkuh dengan korban Suherwan dan untuk membuktikannya Andi Lala berpura-pura mengatakan hendak pergi ke Labuhan Batu kepada terdakwa Reni Safitri, saksi lalu berpura-pura berangkat ke Labuhan Batu padahal saksi Andi Lala hanya berada di sekitar rumahnya tidak jauh dari rumah saksi Andi Lala, setelah beberapa lama kemudian saksi Andi Lala kembali ke rumahnya dan saksi Andi Lala memergoki terdakwa Reni Safitri bersama korban, terdakwa Reni Safitri berada di kamar tidur sedangkan korban

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kamar mandi, saat saksi bertanya kepada korban, "Ngapain?", korban mengatakan, "ianya hanya numpang buang air besar". Sejak saat itu setelah mengetahui terdakwa Reni Safitri selingkuh dengan korban membuat saksi merasa sakit hati, emosi dan dendam dan berencana untuk membunuh korban.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 20.00 wib, bertempat di rumah Andi Lala Jalan Pembangunan II Desa Skip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, saksi Andi Lala mulai mempersiapkan rencananya untuk membunuh korban dengan cara saksi Andi Lala meminta terdakwa Reni Safitri untuk menelepon korban Suherwan agar datang ke rumah mereka, awalnya terdakwa Reni Safitri menolak, akan tetapi saksi Andi Lala mengatakan kepada terdakwa, "Kalau kau masih mau sama aku, kau nurutlah sama aku", kemudian saksi Andi Lala mencari nomor telepon korban di Handphone terdakwa Reni Safitri, setelah nomornya didapat, saksi Andi Lala lalu menyerahkan handphonenya agar terdakwa Reni Safitri menelepon korban, setelah itu terdakwa Reni Safitri berpura-pura mengatakan kepada korban, "Jemput aku bang?", "lakimu dimana," tanya korban Suherwan, terdakwa Reni Safitri mengatakan, "lakiku pergi!", atas telepon terdakwa Reni Safitri tersebut membuat korban tergerak untuk bertemu, akan tetapi korban menjanjikan bertemu di Simpang Jalan SD Negeri Lubuk Pakam tidak jauh dari rumah terdakwa. Bahwa setelah korban Suherwan memberitahukan kepada terdakwa ianya sudah berada di simpang SD Negeri, saksi Andi Lala mengatakan kepada terdakwa, biar aku saja yang menemui korban Suherwan, tidak berapa lama kemudian, saksi Andi Lala menuju simpang Jalan SD Negeri Lubuk Pakam untuk menemui korban Suherwan, setelah bertemu dengan korban Suherwan, saksi Andi Lala menegur korban, "Nelpon siapa kau?", korban mengatakan, "Cewekkulah", saat itu saksi Andi Lala langsung menampar wajah korban dan saat saksi Andi Lala merampas handphone korban ternyata korban Suherwan sedang menelepon terdakwa Reni Safitri dengan nama panggilan "Sayang" hal tersebut membuat saksi Andi Lala bertambah emosi ;

Menimbang, bahwa setelah memukul, menampar dan menendang saksi Andi Lala dan Irfan als. Irfan membawa korban ke rumah Andi Lala, sesampainya disamping rumah Andi Lala, Andi Lala mengetuk pintu rumah samping tidak berapa lama terdakwa Reni Safitri membukakan pintu samping, setelah turun dari sepeda motor Irfan dengan sengaja mendorong korban agar masuk kedalam rumah, diruang makan Irfan dengan sengaja meninju dada korban satu kali lalu menendang paha kanan korban dan menunjang punggung korban Suherwan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban Suherwan terjatuh di ruang TV, terdakwa yang melihat kejadian tersebut bukannya meleraikan atau memberitahukan kepada tetangganya justru membiarkan perbuatan saksi Andi Lala dan saksi Irfan, lalu saksi Andi Lala menyuruh terdakwa masuk kedalam kamar yang pintunya masih terbuka sedikit ;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Andi Lala menuju kamar depan, yang dijadikan gudang, untuk mengambil Alu Lumpang yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian kembali ke ruang TV, saat itu korban sedang dalam posisi jongkok menghadap saksi Irfan kemudian secara tiba-tiba dari arah belakang saksi Andi Lala memukul kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan Alu Lesung yang telah dipersiapkan Andi Lala sebelumnya disimpan di dalam kamar depan, sehingga korban terjatuh, saat itu terdakwa keluar dari dalam kamarnya melihat korban Suherwan sudah tergeletak kesakitan, terdakwa sempat mengatakan kepada saksi Andi Lala, "Kok begini jadinya?", saksi Andi Lala diam saja lalu menyuruh saksi Irfan untuk pulang kerumahnya dengan alasan hal tersebut masalah keluarga sedangkan korban Suherwan kembali duduk sambil minta ampun kepada saksi Andi Lala, setelah Irfan pergi meninggalkan rumah saksi Andi Lala dan terdakwa, saksi Andi Lala dengan sengaja memukul kepala korban Suherwan dengan Alu lesung dari arah belakang sebanyak tiga kali sehingga tergeletak dan kepalanya mengeluarkan darah kemudian Andi Lala menyeret tubuh korban Suherwan ke kamar depan sedangkan alu lesung saksi Andi Lala disimpan di celah lemari dinding kamar depan, saat Andi Lala menonton TV mendengar suara mengorok korban, lalu Andi Lala mengambil Alu lesung tersebut dan memukulkannya sebanyak lima kali ke arah kepala korban sehingga korban Suherwan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa sekitar jam 02.00 wib Andi Lala bersama terdakwa Reni Safitri memasukkan mayat korban Suherwan kedalam mobil pick up Zebra milik saksi Andi Lala, lalu menutupinya dengan tikar agar tidak diketahui orang lain menuju Simpang Mayat Jalan Pem. Siantar – Medan, Kecamatan Lubuk Pakam, setelah sampai di simpang mayat Andi Lala menjatuhkan tubuh korban Suherwan ke saluran irigasi selanjutnya Andi Lala bersama terdakwa Reni Safitri membuang sepeda motor Honda Vario milik korban ke saluran irigasi dekat tubuh korban. Dari keterangan di atas, terdakwa dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, terdakwa mengetahui ketika suaminya saksi Andi Lala mengetahui terdakwa berselingkuh sampai berhubungan badan sebanyak empat kali dengan korban Suherwan, seharusnya sudah menyadari

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya saksi Andi Lala menjadi emosi dan ada kemungkinan berniat dengan sengaja untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Suherwan dan ternyata kemungkinan tersebut benar-benar dilakukan saksi Andi Lala dengan memerintahkan terdakwa menelepon korban untuk janji bertemu di simpang SD Negeri, saksi Andi Lala kemudian bertemu dengan korban Suherwan, Saksi Andi Lala bersama Irfan kemudian memukul korban lalu membawa ke rumah Andi Lala, didalam rumah korban Suherwan kemudian dipukuli oleh saksi Andi Lala dengan menggunakan alu lesung sehingga meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa sama sekali tidak berkeinginan untuk terjadinya pembunuhan itu akan tidak dapat melarangnya, dan terdakwa melakukan perbuatannya sebelum dan sesudah terjadinya pembunuhan itu dan sama sekali tidak mengetahui rencana dari saksi Andi Lala, oleh karena itu unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dakwaan tersebut dinyatakan tidak terbukti dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan subsidair karena masih mengandung dakwaan melanggar Pasal 340 KUHP, dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur kedua dakwaan primair maka dakwaan subsidair inipun tidak terbukti, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan berikutnya lebih subsidair dan lebih lebih subsidair sama-sama didakwakan dengan Pasal 338 KUHP, yang berbeda adalah diijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Pasal 338 KUHP, unsur-unsurnya adalah :

1. Barangsiapa
2. Menghilangkan jiwa orang lain.

### **Ad. 1 Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa, telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan primair oleh karena itu dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

### **Ad. 2. Unsur menghilangkan jiwa orang lain :**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan benar pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 20.00 wib, bertempat di rumah

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Andi Lala Jalan Pembangunan II Desa Skip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, saksi Andi Lala mulai mempersiapkan rencananya untuk membunuh korban dengan cara saksi Andi Lala meminta terdakwa Reni Safitri untuk menelepon korban Suherwan agar datang ke rumah mereka, awalnya terdakwa Reni Safitri menolak, akan tetapi saksi Andi Lala mengatakan kepada terdakwa, "Kalau kau masih mau sama aku, kau nurutlah sama aku", kemudian saksi Andi Lala mencari nomor telepon korban di Handphone terdakwa Reni Safitri, setelah nomornya didapat, saksi Andi Lala lalu menyerahkan handphonenya agar terdakwa Reni Safitri menelepon korban, setelah itu terdakwa Reni Safitri berpura-pura mengatakan kepada korban, "Jemput aku bang?", "lakimu dimana," tanya korban Suherwan, terdakwa Reni Safitri mengatakan, "lakiku pergi!", atas telepon terdakwa Reni Safitri tersebut membuat korban tergerak untuk bertemu, akan tetapi korban menjanjikan bertemu di Simpang Jalan SD Negeri Lubuk Pakam tidak jauh dari rumah terdakwa. Bahwa setelah korban Suherwan memberitahukan kepada terdakwa ianya sudah berada di simpang SD Negeri, saksi Andi Lala mengatakan kepada terdakwa, biar aku saja yang menemui korban Suherwan, tidak berapa lama kemudian, saksi Andi Lala menuju simpang Jalan SD Negeri Lubuk Pakam untuk menemui korban Suherwan, setelah bertemu dengan korban Suherwan, saksi Andi Lala menegur korban, "Nelpon siapa kau?", korban mengatakan, "Cewekkulah", saat itu saksi Andi Lala langsung menampar wajah korban dan saat saksi Andi Lala merampas handphone korban ternyata korban Suherwan sedang menelepon terdakwa Reni Safitri dengan nama panggilan "Sayang" hal tersebut membuat saksi Andi Lala bertambah emosi ;

Menimbang, bahwa setelah memukul, menampar dan menendang saksi Andi Lala dan Irfan als. Irfan membawa korban ke rumah Andi Lala, sesampainya disamping rumah Andi Lala, Andi Lala mengetuk pintu rumah samping tidak berapa lama terdakwa Reni Safitri membukakan pintu samping, setelah turun dari sepeda motor Irfan dengan sengaja mendorong korban agar masuk kedalam rumah, diruang makan Irfan dengan sengaja meninju dada korban satu kali lalu menendang paha kanan korban dan menunjang punggung korban Suherwan sehingga korban Suherwan terjatuh di ruang TV, terdakwa yang melihat kejadian tersebut bukannya meleraai atau memberitahukan kepada tetangganya justru membiarkan perbuatan saksi Andi Lala dan saksi Irfan, lalu saksi Andi Lala menyuruh terdakwa masuk kedalam kamar yang pintunya masih terbuka sedikit ;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat itu saksi Andi Lala menuju kamar depan, yang dijadikan gudang, untuk mengambil Alu Lumpang yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian kembali ke ruang TV, saat itu korban sedang dalam posisi jongkok menghadap saksi Irfan kemudian secara tiba-tiba dari arah belakang saksi Andi Lala memukul kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan Alu Lesung yang telah dipersiapkan Andi Lala sebelumnya disimpan di dalam kamar depan, sehingga korban terjatuh, saat itu terdakwa keluar dari dalam kamarnya melihat korban Suherwan sudah tergeletak kesakitan, terdakwa sempat mengatakan kepada saksi Andi Lala, "Kok begini jadinya?", saksi Andi Lala diam saja lalu menyuruh saksi Irfan untuk pulang kerumahnya dengan alasan hal tersebut masalah keluarga sedangkan korban Suherwan kembali duduk sambil minta ampun kepada saksi Andi Lala, setelah Irfan pergi meninggalkan rumah saksi Andi Lala dan terdakwa, saksi Andi Lala dengan sengaja memukul kepala korban Suherwan dengan Alu lesung dari arah belakang sebanyak tiga kali sehingga tergeletak dan kepalanya mengeluarkan darah kemudian Andi Lala menyeret tubuh korban Suherwan ke kamar depan sedangkan alu lesung saksi Andi Lala simpan dicelah lemari dinding kamar depan, saat Andi Lala menonton TV mendengar suara mengorok korban, lalu Andi Lala mengambil Alu lesung tersebut dan memukulkannya sebanyak lima kali ke arah kepala korban sehingga korban Suherwan meninggal dunia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa substansi dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang oleh Penuntut Umum dijunctokan pada pasal dakwaan terdakwa, yang berbunyi :

"Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan"

Menimbang, bahwa dalam rumusan tersebut di atas terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- Yang melakukan (**pleger**) ;
- Yang menyuruh melakukan (**doen pleger**) ;
- Yang turut serta melakukan (**mede pleger**) ;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi dalam bukunya, "Hukum Pidana" Bagian 3 tentang Percobaan Dan Penyertaan pada halaman 81, menyebutkan bahwa, "pembuat, dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta akan tetapi oleh rangkaian semua peserta” ;

Menimbang, bahwa sedangkan substansi dari Pasal 56 ke-1 KUHP yaitu Dihukum sebagai orang yang melakukan kejahatan, barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu. Membantu melakukan, jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa saksi Andi Lala selaku suami terdakwa Reni Safitri, mendengar atau mengetahui terdakwa Reni Safitri telah berselingkuh dan telah melakukan hubungan badan dengan korban Suherwan, setelah mengetahui terdakwa Reni Safitri selingkuh dengan korban membuat saksi merasa sakit hati, emosi dan dendam ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 20.00 wib, bertempat di rumah Andi Lala Jalan Pembangunan II Desa Skip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, saksi Andi Lala meminta terdakwa Reni Safitri untuk menelepon korban Suherwan agar datang ke rumah mereka, awalnya terdakwa Reni Safitri menolak, akan tetapi saksi Andi Lala mengatakan kepada terdakwa, “ Kalau kau masih mau sama aku, kau nurutlah sama aku”, kemudian terdakwa Reni Safitri menelepon korban dengan berpura-pura mengatakan kepada korban, “Jemput aku bang?”, “lakimu dimana,” tanya korban, terdakwa Reni Safitri mengatakan, “lakiku pergi!”, atas telepon terdakwa Reni Safitri tersebut membuat korban tergerak untuk bertemu, akan tetapi korban menjanjikan bertemu di Simpang Jalan SD Negeri LubukPakam tidak jauh dari rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Andi Lala dengan menggunakan mobil Pick Up Zebra milik mereka membuang mayat korban ke saluran irigasi di simpang mayat jalan Pem. Siantar – Medan Lubuk Pakam berikut sepeda motor korban Honda Vario.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, terdakwa sadar ketika suaminya saksi Andi Lala mengetahui terdakwa berselingkuh sampai berhubungan badan sebanyak empat kali dengan korban Suherwan, seharusnya sudah menyadari suaminya saksi Andi Lala menjadi emosi dan ada kemungkinan berniat dengan sengaja untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Suherwan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur dalam dakwaan lebih-lebih subsidair yang melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi, dengan demikian telah terbukti

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana Membantu melakukan Pembunuhan, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan lebih-lebih subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Membantu melakukan Pembunuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkannya kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bersama Irfan dan Andi Lala telah membuat korban meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan Peraturan Perundang- undangan lainnya yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RENI SAFITRI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **RENI SAFITRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu melakukan Pembunuhan**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENI SAFITRI** dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Alu Lumpang/ lesung sepanjang 56 Cm.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK- 4749-XAI warna merah.
  - 1 (satu) baju kaos warna hijau bergaris putih darah telah hilang.
  - 1 (satu) kaos singlet warna putih darah telah hilang.
  - 1 (satu) celana panjang merk Lea warna hitam, darah telah hilang.
  - 1 (satu) tali kain warna hitam.Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Andi Lala alias Andi Matalata.
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **RABU**, tanggal **03 JANUARI 2018**, oleh kami, **ASWARDI IDRIS, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **JAMALUDDIN, SH.MH.**, **NAZAR EFFRIANDI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARLON KABAN, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **KADLAN SINAGA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 2304/Pid.B/2017/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o.

d.t.o.

**JAMALUDDIN, SH.MH.**

**ASWARDI IDRIS, SH.MH.**

d.t.o.

**NAZAR EFFRIANDI, SH.**

PANITERA PENGANTI,

d.t.o.

**MARLON KABAN, SH.MH.**